

Rahmenvertrag Lieferbeziehungen

zwischen

Kfz-Werkstatt Grubmüller, Zur Alten Mühle 2, 94032 Passau (nachfolgend Auftragnehmer)

und

Vollmer Elektrotechnik GmbH, Bahnhofstraße 61, 18055 Rostock (nachfolgend Auftraggeber)

Präambel

Die Parteien beabsichtigen, die Zusammenarbeit im Bereich Kfz für die Dauer von 24 Monaten verbindlich zu regeln. Vertragsbeginn ist der 26.08.2025.

§ 1 Gegenstand der Leistung

Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit wird auf die vertragstypischen, vorhersehbaren Schäden begrenzt. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

Nach Abnahme ist die Leistung vom Auftraggeber zu vergüten, soweit keine berechtigten Mängelrügen vorliegen. Eine Abnahme gilt als erteilt, wenn nicht innerhalb von zwölf Werktagen begründete Einwände erhoben werden.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die vereinbarten Leistungen nach den anerkannten Regeln der Technik, den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften sowie den schriftlich fixierten Vorgaben des Auftraggebers zu erbringen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die vereinbarten Leistungen nach den anerkannten Regeln der Technik, den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften sowie den schriftlich fixierten Vorgaben des Auftraggebers zu erbringen.

(1) Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz des Auftragnehmers. Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

Vergütungspauschale: 4.145,20 € monatlich zzgl. USt.

§ 2 Haftung

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Leistungen während der Ausführung angemessen kontrollieren zu lassen, sofern hierdurch der Betriebsablauf des Auftragnehmers nicht unverhältnismäßig beeinträchtigt wird.

Nach Abnahme ist die Leistung vom Auftraggeber zu vergüten, soweit keine berechtigten Mängelrügen vorliegen. Eine Abnahme gilt als erteilt, wenn nicht innerhalb von zwölf Werktagen begründete Einwände erhoben werden.

Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit wird auf die vertragstypischen, vorhersehbaren Schäden begrenzt. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

(2) Für Wartungsarbeiten gilt eine Reaktionszeit von achtundvierzig Stunden nach Meldung. Wochenenden und Feiertage bleiben dabei unberücksichtigt.

Vergütungspauschale: 3.814,77 € monatlich zzgl. USt.

§ 3 Reaktionszeiten

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die vereinbarten Leistungen nach den anerkannten Regeln der Technik, den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften sowie den schriftlich fixierten Vorgaben des Auftraggebers zu erbringen.

Nach Abnahme ist die Leistung vom Auftraggeber zu vergüten, soweit keine berechtigten Mängelrügen vorliegen. Eine Abnahme gilt als erteilt, wenn nicht innerhalb von zwölf Werktagen begründete Einwände erhoben werden.

Beide Parteien benennen jeweils eine Ansprechperson für die Abwicklung des Vertragsverhältnisses. Wechsel werden unverzüglich schriftlich mitgeteilt.

(3) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die vereinbarten Leistungen nach den anerkannten Regeln der Technik, den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften sowie den schriftlich fixierten Vorgaben des Auftraggebers zu erbringen.

§ 4 Vergütung

Die Vergütung erfolgt auf Grundlage der vereinbarten Preise zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Reisekosten werden nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung vergütet.

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Leistungen während der Ausführung angemessen kontrollieren zu lassen, sofern hierdurch der Betriebsablauf des Auftragnehmers nicht unverhältnismäßig beeinträchtigt wird.

Personenbezogene Daten werden ausschließlich zur Vertragsdurchführung verarbeitet und nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht.

Beide Parteien benennen jeweils eine Ansprechperson für die Abwicklung des Vertragsverhältnisses. Wechsel werden unverzüglich schriftlich mitgeteilt.

(4) Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieser Klausel. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.

§ 5 Schlussbestimmungen

Befindet sich der Auftraggeber mit fälligen Zahlungen in Verzug, ist der Auftragnehmer berechtigt, die weitere Ausführung der Leistungen nach vorheriger Ankündigung einzustellen.

Für Wartungsarbeiten gilt eine Reaktionszeit von achtundvierzig Stunden nach Meldung. Wochenenden und Feiertage bleiben dabei unberücksichtigt.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die vereinbarten Leistungen nach den anerkannten Regeln der Technik, den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften sowie den schriftlich fixierten Vorgaben des Auftraggebers zu erbringen.

Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit wird auf die vertragstypischen, vorhersehbaren Schäden begrenzt. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

(5) Der Auftragnehmer wird für die Dauer des Einsatzes eine Betriebshaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens 3.000.000 € unterhalten und auf Verlangen nachweisen.

Vergütungspauschale: 3.359,54 € monatlich zzgl. USt.

94032, 26.08.2025 18055 Rostock, 26.08.2025

Auftragnehmer

Auftraggeber